PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Laïcité et usagers du service public

11-11 DGAFP - Guide de la laïcité dans la fonction publique (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Les usagers peuvent exprimer leurs convictions religieuses mais doivent respecter la neutralité du service et l'ordre public.
2. Toute forme de prosélytisme, comme la distribution de tracts religieux ou la prière prosélyte, est interdite.
3. L'administration ne peut accepter de demande d'adaptation du service ou d'un équipement public fondée sur les convictions religieuses.

Cadre général et limites de la liberté religieuse

Notion	À retenir
Manifester ses convictions	Droit **non absolu** : usagers peuvent exprimer leurs convictions, porter des signes religieux ; respect de la **neutralité**, du bon fonctionnement, de l'ordre public, sécurité, santé, hygiène ; pas de **prosélytisme**.
Restrictions d'ordre public	Pratique ostentatoire prosélyte interdite dans un **hall d'accueil**. Revendication violente/menaçante : délit (**art. 433-3-1**, introduit par la **loi du 24 août 2021**).
Signes religieux à l'école	**Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004** : signes ostensibles des élèves interdits dans écoles, collèges et lycées publics. Pas de menus confessionnels obligatoires.

Comportements et pratiques des usagers

Notion	À retenir
Pratiques ostentatoires	La prière prosélyte trouble le **bon fonctionnement du service** ; l'agent doit demander de **cesser le rituel** de manière claire et respectueuse.
Distribution de tracts	La distribution de tracts de **nature religieuse** est interdite ; l'agent doit demander de **cesser la distribution** de manière respectueuse mais ferme.
Respect du service	L'usager ne peut récuser un agent ou exiger d'adaptation pour motifs religieux. **Art. 433-3-1 du code pénal** : revendication violente/menaçante = **5 ans d'emprisonnement** et **75000 euros d'amende**.

Exigences d'adaptation du service par les usagers

Notion	À retenir
Récusation d'agent	Proscrite pour **motifs religieux**, que ce soit pour un **agent public** ou pour **d'autres usagers** du service.
Adaptation du service	L'usager ne peut exiger d'adaptation du **fonctionnement** ou d'un **équipement** public pour ses convictions religieuses.
Sanctions pénales	Menaces ou intimidations (délit) : **5 ans d'emprisonnement** et **75000 euros d'amende** (**art. 433-3-1 du code pénal**).

Gestion de la restauration scolaire et des convictions

Notion	À retenir
Neutralité et liberté	Le principe de **neutralité** s'applique à la restauration scolaire. Les collectivités décident **librement** des menus différenciés (préférences ou **prescriptions médicales**).
Menus différenciés	Ce n'est **ni un droit** pour les usagers, **ni une obligation** pour les collectivités. Pas d'obligation de nourriture **ritualisée**.
Limites d'organisation	Interdiction des **regroupements par tables distinctes** ou de toute **assignation identitaire**. Pas de **pressions** entre élèves via les différenciations.

Ressources juridiques et institutionnelles

Notion	À retenir
Normes et textes	**Convention EDH** (art. 9), **DDHC 1789** (art. 6, 10), **Constitution 1958** (art. 1er), **CGFP**, **Code pénal** (art. 223-1-1, 225-1, 433-3-1), lois et décrets.
Chartes et guides	**Charte de la laïcité dans les services publics**, **Charte de la personne hospitalisée**, guides **Éducation nationale**, dépliant **Comité interministériel de la laïcité**, guide **DGAFP/DLPAJ**.
Jurisprudence et doctrine	**Conseil d'État** (avis **Marteaux**), **circulaires** (protection agents, fêtes religieuses), doctrine (**F. Buisson**, **J-M. Sauvé**), arrêts **CAA Versailles** ou **CA Lyon**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la liberté de manifestation des convictions religieuses avec un droit absolu.
- ⚠ Croire que la mise en place de menus différenciés est un droit pour les usagers ou une obligation pour les collectivités.
- ⚠ Penser qu'une collectivité peut fonder la suppression de menus sans viande sur la laïcité.
- ⚠ Considérer qu'un usager peut récuser un agent ou exiger une adaptation pour motifs religieux.

Sigles et définitions

La laïcité — pilier du pacte républicain qui impose la neutralité du service public et garantit la liberté de conscience des usagers

Le principe de neutralité — obligation pour le service public de ne pas manifester de convictions religieuses afin de respecter l'égalité de tous les usagers

Le prosélytisme — toute forme de sollicitation ou de pratique ostentatoire visant à diffuser des convictions religieuses

La charte de la laïcité dans les services publics — texte rappelant que les usagers sont égaux devant le service public et doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme

La protection fonctionnelle — dispositif de soutien de la hiérarchie permettant de protéger les agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans l'exercice de leurs fonctions

DGAFP — direction générale de l'administration et de la fonction publique

DLPAJ — direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer

Auto-test

1. Quelle est la peine encourue pour une revendication violente, menaçante ou intimidante selon l'article 433-3-1 du code pénal ?
2. Un usager peut-il exiger une adaptation du fonctionnement d'un équipement public pour ses convictions religieuses ?
3. La distribution de tracts de nature religieuse est-elle autorisée ?
4. Les menus différenciés en restauration scolaire constituent-ils une obligation pour les collectivités ?
5. Quelle institution voit ses décisions et avis servir de base au cadre juridique de la laïcité ?

Réponses : **1.** 5 ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende · **2.** Non · **3.** Non, elle est interdite · **4.** Non · **5.** Le Conseil d'État

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.